

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 소송비용액 회수 관리 미흡

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 감사대상기간(2022. 1. 1.~2025. 8. 30.)동안에 종결사건 기준으로 소송채권을 [표 1]과 같이 관리하고 있다.

[표 1] ◇◇◇◇◇단 종결사건 기준 소송채권 관리현황

(단위: 천 원)

사건명, 사건번호 (관할법원)	소송상대방	선고일	소송채권액			회수액		
			계	승소금액	소송비용	계	승소금액	소송비용
2022구합1□□□ (이송전:2022□□□) (가처분:20□□□042) (□□□□□원)	□□□(주)	2023-02-02	6,622	-	6,622	6,622	-	6,622
2022가소□□□ (□□□양지방법원)	(주)삼□□□	2022-12-20	4,613	4,184	429	4,613	4,184	429
2021가합5□□□6 (□□□□□법원)	□□□ 외 1	2023-11-10	16,044	-	16,044	-	-	-
2023가단22486 (□□□원)	□□□	2023-10-18	243,647	243,647	-	100,000	100,000	-

자료: ◇◇◇◇◇단 제출 자료의 재구성

2. 판단기준

「소송업무처리규정」 제16조(소송담당직원의 책무 등)에 따르면 부서소송담당자¹⁶⁾는 소송비용¹⁷⁾ 회수 조치 등의 업무를 수행하도록 규정하고 있고

같은 규정 제23조(소송비용의 회수) 제1항부터 제3항에 따르면 소송수행부서장¹⁸⁾은 소송비용 회수를 위하여 소송이 승소로 확정된 경우(일부승소의 경우를 포함)에는 판결이 확정된 날로부터 30일 이내에 소송비용액확정결정 신청¹⁹⁾을 하여야 하고,

소송비용액확정결정 확정일로부터 2주 이내에 30일 이상의 기한을 정하여 피신청인에게 소송비용의 납부를 촉구하되,

그 기한 내에 소송비용을 납부하지 않거나 미회수 비용이 있는 경우에는 소송비용액확정결정 확정일로부터 1년 이내에 관할 법원에 강제집행을 신청(재산명시·재산조회 등 강제집행을 위하여 필요한 신청을 포함) 하도록 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 소송이 승소로 확정된 경우에 소송수행부서 소송담당자는 승소(일부승소 포함) 판결 확정일로부터 30일 이내 해당 법원에 소송비용액확정결정 신청, 소송비용액확정결정 확정일로부터 2주 이내에 30일 이상 기한을 정하여 피신청인에게 소송비용 납부를 촉구하고

16) 같은 규정 제2조(정의) 8호. “소송담당직원”이란 다음 각 목의 직원을 말한다.

가. 부서소송담당자: 각 부서(지사를 포함한다)에서 소송사무를 담당하는 자

17) 소송비용이란 「민사소송법」 제109조에 따른 변호사 보수와 「민사소송비용법」 및 「소송업무처리규정」에 따른 송달료, 인지대, 감정료 및 그 밖에 소송수행에 소요된 제반 비용으로, 「민사소송법」 제99조(소송비용부담의 원칙)에 따라 패소한 당사자가 부담하게 되고, 민사소송법 제269조(소취하의 소송비용)에 따르면 원고가 소를 취하한 경우에는 그 소송비용은 원고가 부담한다고 규정하고 있다.

18) 같은 규정 제2조(정의) 4호. 소송수행부서장”이란 소송의 제기 또는 응소를 하는 부서의 장(지사장을 포함한다)을 말한다.

19) 같은 규정 [별지 제3호 서식] 소송위임계약서(1심,2심,3심) 제8조에 따라 소송대리인이 수행하여야 함.

기한 내에 소송비용을 납부하지 않거나 미회수 비용이 있는 경우 소송비용액 확정결정 확정일로부터 1년 이내 관할 법원에 강제집행(재산명시·재산조회 등 강제집행을 위하여 필요한 신청을 포함)을 신청하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 公社가 피고로 응소하여 전부 승소한 □□□지방법원 □□□합5□□□6²⁰⁾ 손해배상(기) 사건²¹⁾ 소송비용을 [표 2]와 같이 서울중앙지법 2023카합□□□ 소송비용액확정결정 확정일(2024. 2. 19.) 이후인 2024. 2. 20. 1회(30일 이상의 기한을 정함) □□□, □□□에게 각 금 8,022,341원을 납부 촉구 공문을²²⁾ 발송하였으나,

[표 2] 서울중앙지법 2021가합593086 소송비용액확정결정 현황

(단위: 원)

사건번호	신청인	피신청인	결정금액	결정일	확정일	비고 (관련 사건)
□□□양지법 □□□합40□□□	공사	1.□□□	8,022,341	2024. 2. 2.	2024. 2. 19.	□□□지법 20□□□593□□ 손해배상(기)
		2.□□□	8,022,341			

자료: ◇◇◇◇◇단 제출자료 재구성

소송비용확정결정 확정일(2024. 2. 19.)로부터 1년이 지난 감사일 현재(2025. 10. 20)까지 피신청인들이 납부하지 않았는데도

◇◇◇◇◇단 소송담당자²³⁾는 관할 법원에 재산명시·재산조회 등 강제집행

20) 소송내용은 □□□□□□ 제한속도 시속 80Km에서 오토바이로 175.3km내지 185km로 주행중 차선을 변경하면서 2명이 사망하여 유가족이 보수공사를 완료한 도로에 안전표지판이 미설치되어 사망하였다고 주장하는 사건으로 최종 공사가 승소한 사건을 말한다.

21) □□□양지법 2021가합□□□ 손해배상(기)
(원고) □□□(망인의 어머니), □□□(망인의 누나) (피고) 공사, 대한민국, (청구금액) 421백만원
(중국결과) 원고 청구기각, 소송비용 원고 부담

22) □□□지-201(2024.02.20.)호

23) ◇◇◇◇◇단 소송담당자 : 3급 ◇◇◇(2024.1.29.~2025.1.21.), 4급 ▽▽▽(2025.1.22.~2025.10.23. 현재)

을 위하여 필요한 신청을 하지 않은 사실이 있다.

그 결과 피신청인들과 관련하여 강제집행 대상이 되는 재산 현황 파악이 지연되어 강제집행을 통한 소송비용 조기 회수 가능성이 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항을 인정하면서, 소송비용회수절차가 지연된 사유에 대하여 □□□3카확40□□□ 소송비용액확정사건에 대해 패소한 원고(소송비용액확정결정 피신청인)로부터 탄원서를 접수(2024. 3. 7.)함에 따라 소송비용액 회수에 관한 내부 의사결정을 확정하려 하였으나 이 과정이 지체되었으며,

다만 해당 소송비용액 회수를 위해 소송비용확정결정 확정일(2024. 2. 19.)로부터 1년이 지난 현재일 기준까지 소송비용액 납부를 독촉하는 중이고, 추후 관련 내부규정에 의거하여 법원에 재산명시, 재산조회 등 강제집행을 신청할 계획이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통 보

사장(◇◇◇◇◇단장)은 「소송업무처리규정」 제23조(소송비용의 회수)에 규정을 준수하여 소송 승소에 따른 소송비용 납부 의무자들(2명)에게 각 8,022,341원 상당액을 조기에 납부(강제집행 등) 받기 위해 관할 법원에 재산명시·재산조회 신청 등의 필요한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)